



Resolución Directoral N° 001583 2025

Tocache, 12 MAY 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025207520, que contiene el Memorando N° 486-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 5 de mayo de 2025, el Expediente judicial N° 00058-2024-0-2209-JM-LA-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de VICENTE FELIX CARRETERO TRUJILLO con DNI N° 01010529, demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y Dos (52) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Resolución Directoral N° 001583 2025

Que mediante oficio N° 5261-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 10 de diciembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 09 de fecha 23 de octubre de 2024, y REQUIERE A LA Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga emita nueva Resolución Administrativa.

Que, la Dirección Regional de Educación con Resolución directoral regional N° 4013-2024-GRSM/DRE de fecha 12 de noviembre 2024, reconoce la petición y autoriza realizar las acciones administrativas del caso.

Que, con Memorándum N° 486-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza proyectar resolución de reconocimiento de pago por devengado generado del 30% por preparación de Clases y Evaluación, reintegro de la bonificación adicional por desempeño de cargo por la preparación de documentos de gestión, en atención al 5% de su remuneración total o íntegra del demandante para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00058-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor del demandante **VICENTE FELIX CARRETERO TRUJILLO**, con Nota Informativa N° 0177-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ recomienda emitir nueva Resolución Directoral con el calculado de la deuda, y con el Informe N° 0047-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/ADM-GRHH/DS de fecha 30 de abril del 2025 se emite el cálculo de la deuda

Que, el accionante **VICENTE FELIX CARRETERO TRUJILLO**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00058-2024-0-2209-JM-LA-01; siendo así, mediante Resolución N° 05 de fecha 28 de mayo de 2024, emitida por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia NULA la Resolución Ficta; y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo, el a) reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, tanto en el periodo que laboró como contratado, así como en el que trabajó como nombrado; i) Como docente contratado, únicamente en los siguientes periodos: 1) Desde el 16 de junio de 1992 hasta el 31 de agosto de 1992; 2) Desde el 01 de agosto de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1992; 3) Desde 26 de abril de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993; 4) Desde 01 de julio de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994 ; 5) Desde 27 de abril de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995; 6) Desde 11 de abril de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996; 7) Desde 26 de marzo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; 8) Desde 15 de marzo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999; y, 9) Desde 08 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000; y, ii) Como docente nombrado, en el siguiente periodo: 1) desde el 01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012, en aplicación de lo preceptuado en el artículo 48° de la Ley N° 29062 - Ley que modifica la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado; con deducción de los importes que hayan



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001583 2025

sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales, y el b) reintegro de la bonificación adicional por desempeño de cargo por la preparación de documentos de gestión, en atención al 5% de su remuneración total o íntegra del demandante, únicamente en los siguientes periodos: 1) Desde 27 de abril de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995; 2) Desde 11 de abril de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996; 3) Desde 26 de marzo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997; y, 4) Desde 08 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, en aplicación del segundo párrafo del artículo 48º de la Ley del Profesorado - Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212 - como director [contratado], con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales, sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada Penal Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose la Resolución N° 08 de fecha 31 de julio de 2024, que resuelve CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia, PRECISANDO que la bonificación adicional por desempeño de cargo por la preparación de documentos de gestión también debe ser otorgado como director nombrado en el periodo, del 01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 09 de fecha 23 de octubre de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache;

De los actuados se advierte que la demandante es servidora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, que a su vez constituye la Unidad Ejecutora 303 - Educación Alto Huallaga, ¡con autonomía presupuesta! financiera; siendo así, corresponde a dicha unidad la ejecución final de lo ordenado en vía judicial: correspondiendo emitir la presente resolución;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, recaído en el expediente N° 00058-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor de VICENTE FELIX CARRETERO TRUJILLO, el reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra del demandante, tanto en el periodo que laboró como contratado, así como en el que trabajó como nombrado. EL reintegro de la bonificación



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001583 2025

adicional por desempeño de cargo por la preparación de documentos de gestión, en atención al 5% de su remuneración total o íntegra, con la correspondiente liquidación y pago de devengados por el **Sesenta y Cinco Mil Setecientos Treinta con 67/100 Soles (S/ 65,730.67)**, más el 5% por desempeño del cargo por la preparación de documentos de gestión el importe de **Tres Mil Ciento Once con 45/100 soles (S/ 3,111.45)**, monto calculado en el Informe N° 0047-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/ADM-GRHH/DS de fecha 25 de abril del 2025.

Apellidos y Nombres del Demandante	N° de Expediente Judicial	Concepto	Fuentes	Periodo	Monto calculado S/
VICENTE FELIX CARRETERO TRUJILLO	00058-2024-0-2209-JM-LA-01	Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración TOTAL (íntegra),	INFORME ESCALAFONARIO	Desde el 16 de junio de 1992 hasta el 31 de agosto de 1992 Desde el 01 de agosto de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1992 Desde 26 de abril de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1993 Desde 01 de julio de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1994 Desde 27 de abril de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995 Desde 11 de abril de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996 Desde 26 de marzo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997 Desde 15 de marzo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999 Desde 08 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000 docente nombrado desde el 01 de abril de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2012. 5% por desempeño del cargo de su remuneración total o íntegra del demandante, únicamente en los siguientes periodos: del 27 de abril de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995; del 11 de abril de 1996 hasta el 31 de diciembre de 1996; del 26 de marzo de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997 y del 08 de marzo de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, como director contratado, PRECISARON que también debe ser otorgado como director nombrado en el periodo, del 01 de abril de 2001 hasta el 25 de noviembre de 2012.	S/ 65,730.67 más 5% S/ 3,111.45

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFÍQUESE a través de la oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache "www.ugeltch.com".

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH